

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(기관) 요 구

제 목	건설 기자재 구매 계약조건의 지체상금 상한 기준 미준수
관 계 부 서	○○처 ◇◇부, ◆◆◆◆부
조 치 부 서	○○처 ◇◇부, ◆◆◆◆부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

○○처 ◇◇부 및 ◆◆◆◆부는 발전소 신·증설 시 각각 기계·환경설비 분야와 전기·제어·통신분야를 담당하면서 건설공사 기본설계, 건설 기자재의 발주, 입찰서의 검토 등 계약관련 업무와 사업소 건설공사 관리 감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

우리 회사는 물품구매 계약의 입찰공고 시 규정된 「물품구매(제조) 계약일반조건」(이하 “계약일반조건”이라 한다)을 첨부하고 이를 포함하여 계약한다.

그리고 건설소 건설을 위한 주기기 및 보조기기 구매, 성능개선용 발전설비 구매 등의 사업규모가 상당한 구매계약의 경우 입찰안내서⁷⁾에 계약일반조건을 보다 상세한 내용으로 별도 작성하여 계약한다.

7) 입찰자유의서, 계약일반조건, 계약특수조건, 일반설계조건, 기술규격 등 입찰을 목적으로 입찰대상자에게 발급되는 서류

두 가지 경우의 계약일반조건에는 모두 계약상대자가 납품기한 내에 계약이행을 완료하지 못할 시 일정한 지체상금을 부과하여 회사에 발생하는 예상손해금을 보전할 수 있는 내용을 포함하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제74조(지체상금) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 계약금액에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다.

그리고 같은 조 제3항에는 납부할 지체상금이 계약금액의 100분의 30을 초과하는 경우에는 100분의 30으로 한다고 규정하고 있으며, 이는 2018년 12월에 신설된 조항으로 업체에 과도한 부담을 주지 않도록 상한을 두는 취지로 개정된 바 있다.

또한 하위 법령인 기획재정부의 계약예규 물품구매·공사·용역 계약일반조건 등에도 동일하게 규정하고 있으며, 지체상금의 상한율을 하향 조정하여 운용할 수 있는 예외규정 등을 두고 있지 않다.

한편 기획재정부의 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제2항에 따라 공기업·준정부기관의 업무의 특성, 계약의 공정성 및 투명성 확보 등 그 밖에 불가피한 사유가 있는 경우에는 기획재정부 장관의 승인을 받아 해당 규칙에서 정한 내용과 다른 내용의 계약 기준·절차를 정할 수 있다.

따라서 특별히 필요하여 기획재정부와 협의 또는 승인받은 기준이 없다면, 관계 법령에 따라 지체상금의 상한 기준을 준수해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간인 2021년 5월부터 2024년 4월까지 계약금액이 10억 원 이상이

면서 계약일반조건을 별도로 작성하는 건설 기자재, 성능개선용 발전설비 기자재 등 구매계약 건을 대상으로 지체상금 상한 기준을 점검하였다.

그런데 [별첨 1]과 같이 ◎◎처 ◇◇부, ◆◆◆◆부에서 발주한 일부 건설 보조기기 기자재와 연료전지 발전설비 구매계약의 경우 지체상금 상한 기준을 30%가 아닌 10%로 설정한 것으로 확인하였다.

이로 인해 만일 계약상대자가 적기에 건설자재를 납품하지 못할 경우 회사에 발생하는 손해에 대해 법적으로 보전받을 수 있는 권리를 충분히 확보하지 못했을 뿐만 아니라, 특별히 정한 기준 없이 특정 계약에만 낮은 지체상금 상한율을 적용함으로써 다른 업체의 민원이 발생할 우려도 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

관계부서 담당자는 대기업을 주로 입찰에 참여하는 건설 주기기 계약의 경우 지체상금 상한율 30%를 준수하고 있으나, 보조기기의 경우에는 큰 계약금액에 비해 주로 입찰에 참여하는 업체가 영세하여 업체에 과도한 부담을 지우지 않기 위함이라고 항변하였다.

하지만 사업규모와 업체 수준을 고려했다고 하나, [별첨 1]과 같이 지체상금 한도를 10%로 계약한 업체 중 일부는 중견기업, 대기업도 포함하고 있어 건설 주기기와 보조기기의 형태로 일률적으로 구분하여 기준을 다르게 적용해 온 것은 적절하지 않다.

또한 건설 업무의 특성을 반영하여 별도의 기준을 정한 후 기획재정부의 승인을 받은 명확한 운영 근거를 마련하지 않았기 때문에 법적인 기준을 준수하여 계약하는 것이 타당하다.

조치할 사항

◎◎처장은 향후 건설 기자재 구매계약 발주 시 지체상금 상한율은 법적 기준을 준수하여 계약하시고(시정), 특별히 정한 기준없이 지체상금 상한율을 하향 조정하여 발주하는 일이 없도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(기관주의)

[별첨 1]

지체상금 상한율 하향 조정 계약 현황

[단위: 천 원, VAT 제외]

발주처/실	계약명	계약일자	지체상금 상한율	계약금액	계약업체명	기업형태
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 저압차단기반 및 전동기제어반 기자재 구매	2023.09.19.	10%	2,621,652	(주)※※	중소기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 고압차단기반 기자재 구매	2023.09.06.	10%	1,677,500	(주)☆☆	중소기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 비상발전기 기자재 구매	2023.08.21.	10%	1,338,700	(주)★★	중소기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 발전기모션 기자재 구매	2023.07.25.	10%	4,620,000	(주)○○	중소기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 전기설비감시 보호반 기자재 구매	2023.07.14.	10%	1,232,394	●●	중소기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 전력용변압기 기자재 구매	2023.05.03.	10%	13,893,000	(주)◎◎	대기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 154KV 가스절연개폐설비 기자재 구매	2023.03.03.	10%	8,634,498	(주)◇◇	중견기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 154KV 전력케이블 기자재 구매	2023.07.13.	10%	23,870,000	(주)◆◆	대기업
○○처 ◆◆◆◆부	화성 남양 연료전지 2단계 발전설비 구매	2021.09.27.	10%	96,558,000	(주)□□	대기업
○○처 ◆◆◆◆부	이천 관고 연료전지 발전설비 구매	2021.10.25.	10%	62,304,000	(주)■	대기업
○○처 ◆◆◆◆부	광주 초월 연료전지 발전설비 구매	2021.12.03.	10%	62,772,380		
○○처 ◆◆◆◆부	광주 광산 연료전지 발전설비 구매	2022.01.14.	10%	53,586,500		
○○처 ◆◆◆◆부	문경 도시재생형 1단계 연료전지 발전설비 구매	2022.05.13.	10%	101,123,000		
○○처 ◆◆◆◆부	대구 수성 마을형 연료전지 구매	2022.11.17.	10%	21,219,000		
○○처 ◆◆◆◆부	만도 평택공장 태양광 발전설비 구 매	2023.07.26.	10%	5,804,223	(주)△△	중소기업
○○처 ◆◆◆◆부	구미 천연가스발전소 수처리 및 폐 수처리설비 기자재 구매	2022.12.27.	10%	11,594,000	(주)▲▲	중소기업
○○처 ◇◇부	구미 천연가스발전소 보조보일러 기자재 구매	2023.03.13.	10%	4,099,500	(주)▽▽	중소기업
○○처 ◇◇부	구미 천연가스발전소 냉각수 취배수관로 기자재 구매	2023.03.27.	10%	2,834,426	(주)▼▼	중견기업
○○처 ◇◇부	구미 천연가스발전소 냉각수 및 일반서비스펌프 기자재 구매	2023.03.28.	10%	4,015,000	(주)《《	중소기업
○○처 ◇◇부	구미 천연가스발전소 냉각탑 기자재 구매	2023.04.26.	10%	14,433,430	(주)》》	중소기업

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성